N. KEDDARI · ASCENDIA RH

ÉDITION 2026 — MIS À JOUR AVRIL 2026

Droit RH 2026

Le guide complet des lois, réformes et obligations pour les professionnels des Ressources Humaines — secteur privé, public, intérim, CDD, CDI et nouveaux contrats.

Transparence salariale · Emploi seniors · CDD reconversion · Congé de naissance · RGDU ex-Fillon · SMIC 2026 · Public vs Privé · IA & RH

N. Keddari · Master RH · Montpellier

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire

01 SMIC, Paie & Cotisations 2026 3

02 Transparence Salariale — Directive EU 2023/970 4

03 Emploi des Seniors — Loi n°2025-989 5

04 Congé de Naissance 2026 6

05 CDI, CDD, Intérim & Nouveaux Contrats 7

06 Secteur Public vs Secteur Privé 8

07 Télétravail, IA & Nouvelles Technologies RH 9

08 Sanctions & Contrôles 2026 10

09 Checklist RH 2026 — Plan d'action 11

CHAPITRE 01

SMIC, Paie & *Cotisations 2026*

Le SMIC est revalorisé de +1,18% au 1er janvier 2026. La réduction Fillon disparaît au profit de la RGDU, le plafond d'exonération monte à 3 SMIC.

12,02€
SMIC horaire brut
+1,18% vs nov. 2024

1 823€
SMIC mensuel brut — 35h

1 443€
SMIC net estimé

4 003€
Plafond SS mensuel 2026

AVANT — RÉDUCTION FILLON

- × Plafond 1,6 SMIC
- × Taux réduits maladie & alloc. fam.
- × Heures sup. exonération plafonnée

APRÈS — RGDU 2026

- ✓ Plafond porté à **3 SMIC**
- ✓ Seuil minimal d'exonération 2%
- ✓ Heures sup. exo. totale sans plafond

⚠ **ACTION REQUISE — LOGICIELS DE PAIE**

Adapter les logiciels de paie dès janvier 2026 — nouvelle formule RGDU obligatoire avant le versement des premières paies 2026.

TAUX DE COTISATIONS 2026

COTISATION	2025	2026	ÉVOLUTION
Assurance vieillesse déplafonnée patronale	2,02%	**2,11%**	+0,09 pts
AT-MP taux moyen national	2,12%	**2,08%**	-0,04 pts
Plafond Sécurité Sociale mensuel	3 925€	**4 003€**	+2%
Gratification stagiaires	4,35€/h	**4,50€/h**	+0,15€

COTISATION	2025	2026	ÉVOLUTION
Exonération CVE cotis. retraite patronales	—	**30%**	**NOUVEAU**

CHAPITRE 02

Transparence *Salariale*

La directive européenne 2023/970 doit être transposée avant le 7 juin 2026. Elle impose une révolution dans la communication des entreprises sur les salaires.

OBLIGATIONS PAR TAILLE D'ENTREPRISE

OBLIGATION	<50	50-99	100-249	250+
Fourchette salariale dans offres d'emploi	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Interdiction historique salaire	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Critères de rémunération accessibles	Sur dem.	✓✓	✓✓	✓✓
Rapport périodique écarts H/F	—	—	✓✓	✓✓
Audit externe indépendant	—	—	—	✓✓

1	2	3	4	5
Offre d'emploi	**Publication**	**Entretien**	**Proposition**	**Intégration**
Fourchette obligatoire	Critères accessibles	✗ Ancien salaire interdit	Dans la fourchette	Grilles accessibles

✗ INTERDIT APRÈS JUIN 2026

- ✗ "Rémunération selon profil"
- ✗ "Précisez vos prétentions salariales"

✓✓ CONFORME 2026

- ✓ Fourchette **42 000€ – 55 000€**
- ✓ Critères : ancienneté, responsabilité, SMART

CHAPITRE 03

Emploi des *Seniors*

La loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 impose aux entreprises de revoir leurs pratiques de gestion des fins de carrière. Trois dispositifs clés en 2026.

60,4%
Emploi seniors 55-64 ans — France

51,0%
Emploi 60-64 ans — Moy. UE

3 000€
Abondement CPF si entretien absent

30%
Exonération cotis. retraite CVE

LES 4 DISPOSITIFS CLÉS

DISPOSITIF	ENTREPRISES	SANCTION
Entretien fin carrière avant 60 ans	50+ sal.	Abondement CPF 3 000€
Index Senior — publication annuelle	1 000+ sal.	Risques financiers
CVE — Contrat Valorisation Emploi	Tous	Volontaire
Retraite progressive des 60 ans	Tous	Refus → voie de recours

CVE — EXEMPLE CONCRET

Jean-Paul, 61 ans → Exonération **30%** cotisations patronales retraite jusqu'au 31/12/2028. Sortie juridiquement sécurisée lors du départ en retraite.

CHAPITRE 04

Congé de *Naissance 2026*

Un congé supplémentaire entre en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés à partir du 1er janvier 2026 — secteur privé ET fonction publique.

DATE D'APPLICATION IMPORTANTE

Effectif au **1er juillet 2026**. Les parents d'enfants nés entre janv. et juin 2026 pourront le prendre à partir de juillet.

CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉ

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAIL
Bénéficiaires	Tous parents (privé & public) — enfants nés/adoptés à partir du 1er janv. 2026
Condition d'ancienneté	**Aucune** — dès le premier jour
Durée	1 à 2 mois par parent, fractionnable
Indemnisation 1er mois	**70%** du salaire net — Sécurité sociale
Indemnisation 2e mois	**60%** du salaire net — Sécurité sociale
Refus employeur	**Impossible**

OBLIGATIONS RH

Mettre à jour le SIRH, élaborer la procédure de demande, former les managers et anticiper les remplacements pour des absences de 1 à 2 mois.

CHAPITRE 05

CDI, CDD, Intérim & *Nouveaux Contrats*

2026 innove avec le CDD reconversion (Décret n°2026-39 du 28 janv. 2026) et le CVE seniors. Tour complet de l'arsenal contractuel.

CONTRAT	DURÉE	NOUVEAUTÉ
CDI	Indéterminée	—
CDD classique	18 mois max	—
CDD Reconversion	À définir	**NOUVEAU JAN. 2026**
CVE	Jusqu'au 31/12/2028	**NOUVEAU 2026**
CTT / Intérim	18 mois max	—

1	2	3	4
Accord mutuel	**CDD Entreprise B**	**Période d'essai**	**CDD poursuivi**
Notif. OPCO 30j avant	Contrat A suspendu	Non poursuivi → retour A	Contrat A rompu

⚖ **REQUALIFICATION CDD → CDI**

4 CDD sur un poste permanent → requalification automatique : indemnité min. 1 mois + rappels + dommages-intérêts + redressement URSSAF.

CHAPITRE 06

Public *vs Privé*

Deux systèmes juridiques distincts, mais 2026 les rapproche sur la transparence salariale, le congé de naissance et l'emploi des seniors.

CRITÈRE	PUBLIC	PRIVÉ
Base juridique	Statut des fonctionnaires	Code du travail
Sécurité emploi	Très élevée	CDI protégé
Retraite	CNRACL / SRE	CNAV + AGIRC-ARRCO
CDD durée max	6 à 12 mois selon motif	18 mois
Prime de précarité	Non applicable	10% salaire brut total
Transparence salariale	✓ Grilles indiciaires	✓ Directive EU
Congé de naissance	✓ FPE/FPT/FPH	✓
Index Senior	✓ 1 000+ agents	✓ 1 000+ sal.

CHAPITRE 07

Télétravail, IA & *Nouvelles Technologies*

Le Règlement européen sur l'IA, transposé en France, impose 4 obligations cumulatives aux entreprises utilisant des algorithmes dans la sélection des candidats.

01
Certification annuelle sans biais discriminatoires

02
Droit à l'explication algorithmique

03
Intervention humaine significative documentée

04
Droit de contester toute décision automatisée

OBLIGATIONS TÉLÉTRAVAIL 2026

OBLIGATION	RISQUE SI NON RESPECTÉ
Équipement formalisé dans la charte	Responsabilité fuite de données
Protocole cybersécurité (VPN, accès sécurisés)	Responsabilité pénale employeur
Suivi des heures — traçabilité obligatoire	Contrôle renforcé inspection
Droit à la déconnexion — preuves exigées	Contentieux prud'homal
Prévention RPS — dispositifs documentés	Inspection + pénalités

CONSEIL ATS & IA DE RECRUTEMENT

Vérifiez la certification de non-discrimination de votre fournisseur. Documentez systématiquement chaque décision humaine finale pour toute candidature retenue ou écartée.

CHAPITRE 08

Sanctions & *Contrôles 2026*

Le législateur durcit les sanctions et les rend plus rapides grâce aux outils numériques de l'inspection du travail. Les dirigeants peuvent être personnellement mis en cause.

INFRACTION	TYPE	MONTANT / CONSÉQUENCE
Transparence salariale non respectée	Financière	Amende proportionnelle + publication
CDD abusif → requalification CDI	Civile	Indemnité 1 mois + rappels + D&I
CTT irrégulier (intérim)	Pénale	**7 500€** + 6 mois prison
Discrimination à l'embauche	Pénale	Poursuites systématiques + resp. dirigeant
Entretien senior absent (50 sal.)	Admin.	Abondement CPF **3 000€**
Harcèlement moral	Pénale	Amendes doublées en 2026

📢 **NAME & SHAME — NOUVEAUTÉ 2026**

Les sanctions administratives peuvent faire l'objet d'une **publication publique**. Les entreprises sanctionnées voient leur réputation directement exposée — pression inédite pour les DRH.

CHAPITRE 09

Checklist RH *2026*

Plan d'action concret classé par urgence — à utiliser comme feuille de route pour chaque professionnel RH.

URGENT — JANVIER-MARS 2026

- [ ] Adapter les logiciels de paie pour intégrer la RGDU — nouvelle formule obligatoire avant premières paies 2026.
- [ ] Revaloriser au SMIC tout salarié au plancher → **12,02€/h** brut dès le 1er janvier 2026.
- [ ] Vérifier tous les CDD en cours — motifs, durées, délais de carence. Anticiper les requalifications.
- [ ] Préparer les fourchettes salariales — directive transparence échéance **7 juin 2026**.

IMPORTANT — AVANT JUIN 2026

- [ ] Auditer les grilles salariales — identifier les écarts H/F et entre postes de valeur égale.
- [ ] Former les RH et managers — transparence, seniors, congé de naissance, interdiction historique salaire.
- [ ] Planifier les entretiens avant 60 ans — obligatoire 50+ salariés (sanction 3 000€ CPF).
- [ ] Mettre à jour la charte télétravail — cybersécurité, suivi heures, déconnexion, RPS.

ANTICIPATION — AVANT DÉCEMBRE 2026

- [ ] Publier l'Index Senior — entreprises 1 000+ salariés.
- [ ] Évaluer le CVE — exonération 30% cotisations retraite patronales pour recrutements 60+ ans.
- [ ] Préparer le congé de naissance — SIRH, procédure, communication managers (effectif juillet 2026).
- [ ] Anticiper les réformes 2027 — IA générative en formation, plateformes numériques.

Ascendia RH

N. Keddari · Master Ressources Humaines

Montpellier · Avril 2026

Document informatif — Non opposable juridiquement.
Toute décision à risque juridique doit être validée
par un professionnel qualifié (avocat en droit social, juriste RH).

LEGIFRANCE · MINISTÈRE DU TRAVAIL · DIRECTIVES UE ·

COUR DE CASSATION